

Estupro (Art. 213 do Código Penal) Sem Contato Físico

Aspectos Legais do Artigo 213 do CP

O **artigo 213 do Código Penal brasileiro** tipifica o crime de estupro com a seguinte redação: *"Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso"* ¹. Em outras palavras, comete estupro quem, usando força física ou **grave ameaça (violência moral)**, obriga a vítima **a manter relação sexual ou a praticar ou submeter-se a qualquer outro ato de natureza sexual não desejado**.

Desde a **Lei nº 12.015/2009**, o dispositivo legal foi reformulado para abranger não apenas a conjunção carnal (cópula pênis-vagina), mas **qualquer ato libidinoso** praticado mediante violência ou ameaça, eliminando a necessidade de contato genital específico e ampliando a proteção da dignidade sexual ². Importa destacar que a lei não exige, de forma expressa, a presença física do agressor junto à vítima para a configuração do delito ³. Assim, o foco recai sobre o constrangimento ilícito e a violação da liberdade sexual da vítima, e **não necessariamente sobre um contato corporal direto** entre autor e ofendido.

O tipo penal do estupro tutela a **dignidade sexual** da pessoa, direito fundamental que envolve o respeito à livre disposição sobre o próprio corpo e a sexualidade. Qualquer ação que viole essa liberdade de consentimento, causando ofensa à dignidade sexual, satisfaz o núcleo do tipo penal. Nesse sentido, a legislação brasileira evoluiu para punir **toda forma de violência sexual**, inclusive **novas formas que podem ocorrer sem contato físico direto**, desde que a vítima seja constrangida (física ou psicologicamente) a praticar ato de natureza sexual contra a sua vontade ⁴ ⁵.

Cabe diferenciar o crime de estupro de outras figuras introduzidas posteriormente. A Lei nº 13.718/2018 criou o delito de **importunação sexual** (art. 215-A do CP) para condutas de teor sexual sem consentimento da vítima, porém **sem violência ou grave ameaça** – por exemplo, o caso de um indivíduo que toca ou se esfrega em alguém no transporte público sem anuência ⁶ ⁷. Tais condutas, embora lascivas e sem consentimento, não alcançam a gravidade do estupro porque não envolvem coação da vítima; por isso constituem crime autônomo com pena menor. Já no estupro (art. 213), exige-se o **emprego de violência real ou moral (grave ameaça)**, o que torna a infração mais grave. **Mesmo que não haja contato corporal, a existência de violência ou ameaça já diferencia o estupro de outros delitos sexuais de menor gravidade.**

Ainda no campo legal, vale mencionar que o artigo 213 prevê pena de reclusão de 6 a 10 anos (aumentada em caso de lesão grave ou morte da vítima). Há causas de aumento de pena em legislação complementar – por exemplo, se o crime é praticado por mais de uma pessoa ou resulta na gravidez da vítima, dentre outras circunstâncias (cf. art. 226 do CP, alterado pela Lei 13.718/2018, que trata do *estupro coletivo*). Essas disposições deixam claro o intuito do legislador de **reprimir severamente a violência sexual em todas as suas formas**, adaptando a lei a situações diversas, inclusive aquelas em que o ataque à liberdade sexual não deixa vestígios físicos diretos.

Ausência de Contato Físico e Configuração do Ato Libidinoso

Uma questão relevante é **se o estupro pode se consumir sem que haja qualquer contato físico** entre agressor e vítima. A resposta majoritariamente aceita é **sim**. Isso decorre da própria redação do art. 213, que tipifica não apenas forçar conjunção carnal, mas também **“praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”**, abrangendo condutas em que o agressor obtém satisfação sexual **mediante o constrangimento da vítima**, ainda que à distância ² ⁵ .

Por **ato libidinoso** deve-se entender *qualquer ação de cunho sexual* que vise a satisfação da lascívia do agente, como beijos forçados, toques íntimos, manipulações do corpo ou **mesmo atos sem contato direto, desde que de natureza sexual e não consentidos**. Por exemplo, se o agressor constrange a vítima a **se despir em sua presença, ou a se masturbar, ou a realizar atos de caráter sexual em si mesma ou em terceiros**, sob ameaça ou violência, esses atos configuram estupro, ainda que o autor não encoste fisicamente na vítima ⁸ ⁹ . Nesses casos, **a violência é de ordem psicológica**, mas o abalo à integridade sexual da vítima é concreto.

A doutrina cunhou a expressão **“estupro virtual”** para se referir a situações em que o meio de execução é remoto ou virtual – por exemplo, **chantagens pela internet** para forçar alguém a praticar atos sexuais consigo mesma diante de uma câmera. Nessas hipóteses, o agressor pode nem estar presente fisicamente, mas utiliza grave ameaça (como divulgar fotos íntimas da vítima) para coagi-la a atos libidinosos. **O entendimento atual é de que o meio virtual não descaracteriza o estupro**: havendo violência ou ameaça e finalidade libidinosa, o crime do art. 213 resta configurado ¹⁰ ⁹ . A jurisprudência destaca que **a dignidade sexual pode ser violada mesmo sem contato corporal**, pois o trauma psicológico e a ofensa moral sofrida pela vítima bastam para consumir o delito ¹¹ ¹² .

Importante ressaltar que **violência** no contexto do estupro inclui não apenas a força física direta, mas também a chamada **violência imprópria ou moral**, que é a grave ameaça. Assim, um indivíduo que, munido de uma arma, obriga a vítima a tirar a roupa e a posar nua contra a vontade desta, ou a praticar algum ato sexual em si mesma, está claramente incorrendo no crime de estupro. **Não é necessário que ele toque a vítima; a coação exercida e a invasão da liberdade sexual já caracterizam o constrangimento ilegal tipificado**.

Nesse sentido, a **ausência de contato físico** pode influenciar apenas a **gravidade concreta do ato para fins de dosimetria da pena**, mas não descaracteriza o crime. Doutrinadores comentam que, embora a falta de toque possa indicar menor intensidade lesiva em comparação a um estupro com violência física direta, isso deve refletir-se na fixação da pena, e não na tipificação – ou seja, continua sendo estupro, mas o juiz pode considerar a menor agressão física ao calibrar a pena aplicada ¹³ ¹⁴ . Afinal, **a lesão à dignidade sexual não se limita a machucados corporais**: a humilhação, o medo e o abalo psicológico impostos à vítima constituem o cerne do bem jurídico protegido.

Entendimento Doutrinário

A **doutrina majoritária** ampara essa interpretação abrangente do estupro. Conforme destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik, *“a maior parte da doutrina penalista pátria orienta no sentido de que a contemplação lasciva [da vítima] configura o ato libidinoso constitutivo dos tipos dos arts. 213 e 217-A do Código Penal, sendo irrelevante, para a consumação dos delitos, que haja contato físico entre ofensor e ofendido”* ¹¹ . Em outras palavras, para os penalistas contemporâneos, **o que importa é a violação da liberdade sexual da vítima e o objetivo libidinoso do agente, independentemente da forma de execução**.

O professor **Guilherme de Souza Nucci**, em seu comentário ao Código Penal, afirma textualmente que **“para que o estupro seja configurado na forma do art. 213, ou na modalidade do art. 217-A, não é necessário o contato físico entre o autor e a vítima”**, pois a essência do delito está em constranger a vítima mediante violência ou ameaça, pouco importando se o ato sexual é consumado à distância ou com toque direto ¹⁵. Nucci exemplifica que mesmo situações como **o agente que se limita a se masturbar diante da vítima coagida** (sem tocá-la) devem ser consideradas estupro, desde que presentes a grave ameaça ou violência e a intenção lasciva do autor (nesse caso, seria uma forma de satisfazer sua lascívia pela exposição forçada da vítima) ¹⁶.

Do mesmo modo, outros renomados doutrinadores (como Rogério Sanches, Luiz Regis Prado, Cezar Bitencourt, entre outros) reconhecem que a expressão “outro ato libidinoso” é um gênero amplo, **abrangendo desde carícias íntimas até atos como a contemplação do corpo despido da vítima de forma constrangida**, ou a indução para que ela pratique atos sexuais em si – tudo isso constitui violação da dignidade sexual e, portanto, estupro quando realizado sob coação. O fundamento teórico por trás desse entendimento é que **a autodeterminação sexual da pessoa** deve ser resguardada em qualquer circunstância; se o agente infringe essa autodeterminação por meio de violência ou ameaça, estará praticando estupro, **ainda que a “distância” entre ele e a vítima seja de alguns centímetros ou de quilômetros (no ambiente virtual)**.

Ademais, a doutrina enfatiza que o bem jurídico protegido – a dignidade sexual – **não admite relativização** baseada em contato físico. **Qualquer ingerência não consensual na esfera sexual alheia, obtida pela coação, é gravemente lesiva à vítima**, cause ou não lesões corporais. Nas palavras de Rogério Sanches Cunha, a gravidade do estupro independe da “ligeireza ou superficialidade da conduta ou da ausência de contato físico”, pois o que se pune é exatamente a ofensa à liberdade sexual da pessoa ¹⁷ ¹⁸. Assim, a ausência de contato não torna o fato atípico; no máximo, poderá ser considerada na comparação entre casos concretos para fins de justiça na pena, mas **jamais como exoneração de responsabilidade**.

Vale acrescentar que discussões acerca de “estupro virtual” levaram alguns autores a questionar se a legislação seria suficiente ou se careceria de tipos penais específicos. No entanto, o consenso doutrinário e jurisprudencial formado na última década é de que **o art. 213 do CP já abrange integralmente essas condutas**, não havendo lacuna normativa. Autores como Daiany Faria Oliveira e Caio Fernando Leite, por exemplo, analisaram a viabilidade da tipificação do estupro virtual e concluíram que a legislação vigente, devidamente interpretada, atende aos casos em que a violência sexual ocorre sem contato físico direto, bastando enquadrar como estupro quando presentes os elementos do tipo (violência/ameaça e finalidade libidinoso).

Jurisprudência Atual e Entendimento dos Tribunais

Os tribunais brasileiros, especialmente as Cortes Superiores, têm consolidado a compreensão de que **o estupro pode se consumir independentemente de contato físico direto entre agressor e vítima**. A **jurisprudência contemporânea** do Superior Tribunal de Justiça (STJ) contém diversos precedentes nessa linha, reafirmando a proteção efetiva da dignidade sexual.

Um caso emblemático foi julgado em **2016 (STJ, RHC 70.976/MS)**, no qual se discutia a situação de um homem que **pagou para ver uma criança de 10 anos nua em um motel, sem tocá-la**. A Quinta Turma do STJ denegou o pedido de trancamento da ação penal, firmando que a conduta – *contemplação lasciva de menor despida mediante induzimento e pagamento* – configurava, em tese, estupro de vulnerável (art. 217-A), mesmo **sem contato físico**. Na decisão, o relator Min. Joel Ilan Paciornik salientou que **a dignidade sexual da vítima foi ofendida pela exposição forçada**, sendo “dispensável a ocorrência de

efetivo contato físico para que se tenha por consumado o ato lascivo que configura ofensa à dignidade sexual” ¹⁹ ¹⁴. Nesse julgamento, ficou claro que *“a dignidade sexual não se ofende somente com lesões de natureza física”*, e que a falta de toque pertence ao juízo de gravidade do ato, não à tipicidade (como mencionado, reflete-se na dosimetria da pena, não na absolvição) ¹⁴.

Em **2018**, o STJ voltou a reforçar esse entendimento ao apreciar o AgREsp 1.474.992/GO. Tratava-se de um professor que praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma aluna menor de 14 anos (beijos lascivos, toques por baixo da roupa) e o Tribunal de Justiça local havia desclassificado para contravenção do ECA, sob o argumento de ausência de contato sexual completo. O STJ, por intermédio do voto do Min. Ribeiro Dantas, restabeleceu a condenação por estupro de vulnerável, sublinhando que **o TJ incorreu em exigência indevida de “contato direto” não prevista em lei**. No acórdão, Ribeiro Dantas citou expressamente precedente da 5ª Turma (Min. Paciornik) asseverando que *“a contemplação lasciva configura ato libidinoso constitutivo do crime, sendo irrelevante que haja contato físico entre ofensor e ofendido”* ²⁰. Ou seja, **qualquer ato de libidinagem imposto a menor de 14 anos já consoma o estupro de vulnerável**, independentemente de pormenores como estar a vítima despida ou haver penetração – basta o ato libidinoso não consentido.

Esse posicionamento foi consolidado de vez em sede de **recurso repetitivo no STJ (Tema 1121)**. Em **junho de 2022**, a Terceira Seção do STJ, ao julgar casos paradigmáticos (p. ex. REsp 1.954.997/SC), firmou tese no sentido da **impossibilidade de desclassificar condutas de estupro de vulnerável para crimes menos graves como importunação sexual, mesmo quando não há contato físico**. Ficou assentado que **qualquer ato libidinoso contra menor ou pessoa vulnerável, ainda que sem contato corporal, configura o estupro de vulnerável**, sendo inadmissível ao intérprete criar exigências não previstas na lei (como contato direto ou violência física) para reconhecer o crime. Essa decisão vinculante uniformizou o entendimento, eliminando divergências que pudessem existir nas instâncias inferiores sobre o tema.

No crime de estupro envolvendo vítimas **não vulneráveis (maiores capazes)**, a jurisprudência do STJ segue a mesma lógica quanto à desnecessidade de contato físico, desde que presente a violência ou grave ameaça. Um exemplo atual foi julgado em **2021 (STJ, HC 478.310/PA)**: nesse caso, um homem foi condenado por **estupro virtual** de duas crianças, nas quais ele, à distância, controlou psicologicamente duas mulheres para que praticassem atos libidinosos nas crianças e lhe enviassem vídeos. A defesa alegava atipicidade por não haver contato direto entre o réu e as vítimas. A **Sexta Turma do STJ**, porém, negou o habeas corpus e reafirmou que *“o estupro de vulnerável se consoma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima”*, sendo **prescindível o contato físico direto** para a configuração do crime ²¹ ²². No voto, o relator Min. Rogério Schietti enfatizou que o que se deve priorizar é o **nexo causal entre a conduta do agente (que buscava satisfazer sua lascívia) e o dano efetivo à dignidade sexual da vítima**, pouco importando se houve toque físico ²³ ²⁴. Ele citou precedentes e aderiu à corrente doutrinário-jurisprudencial de dispensar o contato, destacando a figura da **“contemplação lasciva”**: basta que o agente, de alguma forma, **subjugue a vítima para satisfazer seu desejo sexual (por exemplo, observando imagens íntimas enviadas sob coação)** para restar caracterizado o ato libidinoso indispensável ao delito ²⁵. A ausência de contato físico **não torna a conduta menos violadora da dignidade sexual**, pois a vítima sofreu afronta psicológica grave e teve sua intimidade ultrajada. Esse entendimento levou, inclusive, à edição da **Súmula 593 do STJ**, que reforça ser irrelevante o consentimento ou a experiência prévia da vítima menor de 14 anos – proteção objetiva que abrange todas as hipóteses de exploração sexual do vulnerável, com ou sem contato.

Mais recentemente, em **fevereiro de 2025**, a **Quinta Turma do STJ** julgou o AgRg no REsp 2.173.769/SP, caso de um médico condenado por **estupro de vulnerável** contra pacientes em seu consultório. Constatou-se que o médico **induzia as pacientes a se despirem e as examinava de forma lasciva, fazendo comentários e contemplando seus órgãos genitais, sem necessidade clínica**. Em pelo

menos um dos casos, ele tentou usar técnicas de hipnose para abusar sexualmente, aproveitando-se da posição de confiança. O STJ manteve a condenação, decidindo por unanimidade que mesmo a “*mera contemplação lasciva*” pode ser suficiente para a consumação do estupro, **independentemente da ausência de contato físico** direto ¹⁷ ²⁶. O relator, Min. Ribeiro Dantas, frisou que **o acusado utilizou sua posição de médico para ludibriar e constranger as vítimas**, obtendo vantagem sexual ao vê-las nuas contra a vontade. Tal conduta configura **ato libidinoso consumado**, não se podendo alegar que foram “apenas olhares” sem relevância penal ²⁷ ²⁸. A tese fixada nesse julgado foi clara: “A *contemplação lasciva* configura *ato libidinoso* para os tipos penais dos arts. 213 e 217-A do Código Penal, independentemente de contato físico”, e “a utilização de posição de confiança para induzir vítimas a se despirem com intuito lascivo caracteriza estupro de vulnerável” ²⁸.

Em resumo, o panorama jurisprudencial até **dezembro de 2025** é firme em reconhecer que **o estupro não exige contato corporal entre agressor e vítima**. Seja nos casos de **estupro de vulnerável** (art. 217-A) – em que sequer se cogita violência, bastando o ato sexual com menor ou pessoa sem capacidade de consentir – seja nos casos do **estupro comum** (art. 213) – em que se verifica violência real ou ameaça –, os tribunais entendem que **qualquer ato de índole sexual imposto à vítima configura o crime, ainda que o agressor não encoste nela**. O cerne da análise estará na presença dos elementos normativos (violência ou grave ameaça, conjunção carnal ou outro ato libidinoso) e na ofensa à liberdade sexual da vítima. **Não há espaço, portanto, para a impunidade sob o argumento de “ausência de contato”**, pois aceitar tal tese seria esvaziar a proteção legal justamente em situações onde o agressor, de forma ardilosa, evita o contato físico na tentativa de minimizar provas ou escapar à tipificação mais grave.

Conclusão

A releitura moderna do crime de estupro, sustentada por sólida doutrina e jurisprudência, deixa evidente que **o alcance do artigo 213 do Código Penal abarca as condutas libidinosas coercitivas sem contato físico direto**. Essa interpretação alinha-se à finalidade da norma de resguardar a dignidade sexual em sentido amplo, garantindo tutela efetiva contra *todas* as formas de violência sexual.

Do ponto de vista legal, o dispositivo não exige presença física ou contato corporal entre autor e vítima – **basta o emprego de violência ou grave ameaça para constranger a vítima a um ato de natureza sexual não desejado** ³. Doutrinariamente, prevalece o entendimento de que a *violação da liberdade sexual* ocorre tanto pela força bruta quanto pela coação psicológica, e que atos como a “*contemplação lasciva*” da vítima sob ameaça constituem, sim, estupro consumado ¹¹ ²⁹. Jurisprudencialmente, o STJ tem múltiplos julgados paradigmáticos confirmando que **o contato físico é prescindível** – a exemplo do reconhecimento do *estupro virtual* e de casos em que o agressor atuou por meio de terceiros ou de artifícios, sem tocar a vítima, mas nem por isso deixou de violar seu direito à autodeterminação sexual ²¹ ²³.

Em suma, **se há violência ou grave ameaça direcionada à satisfação lasciva do agente, configura-se o estupro**, pouco importando se o ato se deu por contato corporal ou por manipulação à distância. A lei brasileira, fortalecida por interpretações doutrinárias e decisões judiciais consistentes, **protege integralmente a vítima nesses cenários**, fechando brechas para criminosos que eventualmente imaginavam escapar da punição pela ausência de toque. Trata-se de uma evolução necessária do Direito Penal frente às complexas formas de agressão sexual contemporâneas, sempre tendo em vista o primado da dignidade da pessoa humana e a prioridade de proteção a crianças, adolescentes e demais vulneráveis (CF, art. 227). O recado dos tribunais é claro: **nenhuma espécie de violência sexual**

será tolerada, seja ela cometida **com as mãos ou com ameaças proferidas à distância**, pois em ambos os casos o que se viola é a liberdade e a dignidade sexual da vítima.

Referências

- BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. *Diário Oficial da União*, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 04 dez. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009**. Altera o Título VI da Parte Especial do Código Penal e o art. 1º da Lei nº 8.072/1990, para adequar os crimes contra a dignidade sexual. *Diário Oficial da União*, Brasília, 10 ago. 2009.
- BRASIL. **Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018**. Altera o Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), tipifica os crimes de importunação sexual e divulgação de cena de estupro, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 25 set. 2018.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. RHC 70.976/MS. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 02/08/2016. *DJe* 10/08/2016.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. AgRg no REsp 1.474.992/GO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 11/09/2018.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp 1.954.997/SC (Tema 1121, Recurso Repetitivo). Rel. Min. Ribeiro Dantas. Terceira Seção. Julgado em 08/06/2022. *DJe* 01/07/2022.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. HC 478.310/PA. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 09/02/2021. *DJe* 18/02/2021.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. AgRg no REsp 2.173.769/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/02/2025. *DJeN* 19/02/2025.
- NUCCI, Guilherme de Souza. *Código Penal Comentado*. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
- SANCHES, Rogério et al. *Estupro virtual e os crimes contra a dignidade sexual na era digital*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.
- OLIVEIRA, Daiany F.; LEITE, Caio F. **A viabilidade da tipificação do estupro virtual**. *Revista Jurisprudencia*, v. 8, n. 16, 2019.

1 8 9 10 13 17 18 26 27 28 29 Estupro: contemplação lasciva é suficiente para caracterizar crime

<https://cj.estrategia.com/portal/stj-contemplacao-lasciva-caracterizar-estupro/>

2 3 4 5 6 7 periodicos.newsciencepubl.com

<https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/download/4579/6229/17912>

11 12 14 19 **Contato físico entre autor e vítima não é indispensável para configurar o delito - Buscador Dizer o Direito**

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/1435/contato-fisico-entre-autor-e-vitima-nao-e-indispensavel-para-configurar-o-delito>

15 16 **unirv.edu.br**

<https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/ESTUPRO%20DE%20V%C3%94LNERAVEL%20SEM%20O%20CONTATO%20F%C3%8DSICO.pdf>

20 **Notícias :: Procuradoria de Recursos Constitucionais :: Portal do Ministério Público do Estado de Goiás**

<https://www.mpg.go.br/portal/noticia/stj-reafirma-o-entendimento-de-que-para-a-consumacao-do-crime-de-estupro-de-vulneravel-basta-a-contemplacao-lasciva-sendo-irrelevante-o-contato-fisico-entre-ofensor-e-ofendido>

21 22 23 24 25 **Sexta Turma nega habeas corpus a réu condenado por estupro de vulnerável mesmo sem contato físico**

<https://www.stj.jus.br/sites/porta/paginas/Comunicacao/Noticias/26022021-Sexta-Turma-nega-habeas-corpus-a-reu-condenado-por-estupro-de-vulneravel-mesmo-sem-contato-fisico.aspx>